“05·21”福田区益田村死亡事故调查报告

福田区人民政府:

2020年5月21日8时30分许,福田区福保街道辖区益田村发生一起事故，造成1人死亡。

2020年5月25日，福田区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，批准成立了由福田区应急管理局张红军局长任组长，区应急管理局、福田公安分局、区总工会、区住建局、深圳市市场监督管理局福田监管局为成员单位的事故调查组对事故进行调查，特邀区纪委监察委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、专家论证及调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）电梯更新改造工程概况。

益田村位于福田区益田路与福强路交汇处。因益田村（益荣居2、3、4栋）的6部老旧电梯（电梯制造单位为“日

立”）使用年限已超过15年，存在安全隐患，深圳市住宅物业管理有限公司（益田村管理处）负责对该老旧电梯进行更新改造。

2019年7月，深圳市住宅物业管理有限公司与深圳欣达电梯有限公司分别签订了相关协议及合同:

一是《电梯产品购销合同书》（编号：SZXDDT-2019072201-01），该合同约定益荣居2、3、4栋6部更新后电梯型号均为：MCA-1050-CO108,总价为166.4388万元。二是《电梯设备安装合同》（编号：SZXDDT-2019072201-02），该合同约定电梯安装地点为益田村益荣居2、3、4栋，对益荣居2、3、4栋6部型号为：MCA-1050-CO108的电梯安装调试费用为47.64万元，拟定开工时间为2019年10月1日。三是《电梯配套土建工程合同》（编号：SZXDDT-2019072201-03），该合同约定由乙方（深圳欣达电梯有限公司）承接益田村6部电梯更新项目的土建配套工程，工程项目包括多层厅门门洞、机房、底坑土建工程等，工程费用为40.384366万元。四是《电梯拆除协议》（编号：SZXDDT-2019072201-04），协议约定工程名称为益田村益荣居2、3、4栋更新电梯，内容为原有老旧电梯的拆除，工程期限为2019年9月20日至2019年9月30日止，拆除6部电梯的费用为人民币0元，旧电梯拆除配件交由施工单位深圳欣达电梯有限公司。

2019 年底，益田村益荣居 2、3、4 栋每栋各自完成了 1 部电梯的更新改造。按合同约定，每栋楼尚有一部电梯未完成更新改造工作。

（二）事故相关单位情况。

1、电梯更新改造甲方：深圳市住宅物业管理有限公司，统一社会信用代码： 91440300715257416P，类型为有限责任公司，法定代表人李某升，成立于 1999 年 12 月 27 日，注册地址位于深圳市福田区福保街道益田社区益田路 1005 号益田村益强居 1 栋、2 栋裙楼 202， 经营范围为物业服务；兴办实业、房地产投资、投资体育产业等。

2、电梯更新改造乙方：深圳欣达电梯有限公司，统一社会信用代码：91440300552102750U ，类型为有限责任公司，法定代表人李某升，成立于 2010 年 3 月 12 日，企业地址位于深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅村路 4 号运发汽修大楼 7 层 704，经营范围为电梯井道钢结构安装及改造；电梯安装、维修、保养、改造、装潢；电梯配套工程、智能化工程施工，特殊设备的起重吊装，脚手架搭设；国内贸易。建筑劳务分包，电梯技术咨询，许可经营项目是：电梯安装、维修保养、改造、装潢及技术咨询；电梯井道钢结构安装及改造；电梯配套工程。

经查：在疫情期间公司人手不足的情况下，2020 年 5 月 19 日，深圳欣达电梯有限公司副总经理陈某联系深圳奥邦电梯有限公司总经理黄某，双方口头达成协议，将益田村益荣居的 2、3、4 栋 3 部老旧电梯拆除工程发包给深圳奥邦电梯有限公司，双方约定拆除后的老旧电梯及其配件抵人工费用，定于 5 月 21 日进场对益田村益荣居 2、3、4 栋的 3 部老旧电梯做好前期拆除准备防护工作。

3、电梯拆除施工单位：深圳奥邦电梯有限公司，统一社会信用代码为 91440300MA5EGY7T0U，类型为有限责任公司，法定代表人黄某，成立于 2017 年 5 月 2 日，地址位于深圳市龙岗区吉华街道水径社区布龙路 28 号景元大厦 1301，经营范围为电梯零配件销售，许可经营项目为起重吊装、脚手架搭设、电扶梯装潢；电梯安装、维修、保养及销售。


统一社会信用代码
91440300MA5EGY7T0U

营业执照

（副本）

名　　称　深圳奥邦电梯有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2017年05月02日

法定代表人　黄焯

住　　所　深圳市龙岗区吉华街道水径社区布龙路28号景元大厦1301

重要提示　1.商事主体应经营范围由章程自治决定，经营范围中属于法律、法规规定应当许可的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。2.商事主体应通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告及企业信用信息，请登录此平台向国家企业信用信息公示系统报送和填写上方的二维码信息。3.各类商事主体应在每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示上一自然年度的年度报告。4.企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局　2019年07月31日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

4、电梯更新改造物业管理单位：深圳市住宅物业管理有限公司益田村管理处，统一社会信用代码为

91440300760484554D，负责人罗某娜，成立于2004年04月06日，场所地址为深圳市福田区益田村中心广场康乐中心二楼，经营范围为物业管理。



2020年5月，益田村管理处向市场监督管理局福田监管局提交申请了2020年度电梯更新指标事宜后，便通知深圳欣达电梯有限公司派人进场对益田村益荣居2、3、4栋进行电梯拆除前准备作业（主要进行施工前的勘测、进场作业人员的现场三级教育培训等）。

经查证，情况如下：

（1）2020年度益田村申请的电梯更新指标尚未批复（批复指标下发后，才能取得政府相应补贴）；

（2）电梯更新作业前必须向小区业主公示七天期满后并取得市场监管局福田局报废申请批复后方可进行拆除施

工;

（3）事发当天是作业现场实勘，且施工单位未按要求私自动工;

（4）5 月 21 日事发当天，益田村管理处机电部员工黄某军进入益荣居 3 栋楼顶电梯设备房拿取了该栋电梯的《电梯使用登记证》后，未及时对电梯设备房门上锁，任由电梯拆除施工单位深圳奥邦电梯有限公司的施工人员进入电梯设备房内。

（三）事故相关人员情况。

1、刘某久（死者），男，汉族，四川人，48 岁，系深圳奥邦电梯有限公司外聘的散工，未取得相关特种作业操作资格证，属无证操作人员。

2、陈某，男，35 岁，汉族，湖北咸宁市人，系深圳欣达电梯有限公司的副总经理。

3、黄某，男，41 岁，汉族，江西省九江市人，系深圳奥邦电梯有限公司的法人代表、总经理。

4、黄某军，男，56 岁，汉族，四川省岳池县人，系益田村管理处的机电部员工。

（四）政府相关行业主管部门安全监管情况。

1、福田区住建局：为更好的指导各街道做好疫情防控期间申请复产复工小散工程的安全纳管，福田区住建局于 2 月 24 日制定《福田区小散工程开工防疫标准指引》和《福

田区小散工程安全纳管标准指引（试行）》，经防疫指挥部同意后印发全区，指导全区小散工程进行标准化安全管理。

今年以来，福田区住建局对辖区10个街道的小散工程和零星作业安全管理状况进行了全面督导检查，共督导检查153个小散工程和零星作业项目，共计出动131人次。对督导发现的安全隐患主要集中备案不规范、在现场施工人员未正确佩戴安全防护用品、现场违规使用不合格的木质梯、施工现场无施工安全监管人、业主方安全巡查及日常管理不到位等方面，针对发现的问题福田区住建局及时通报并督促15家小散工程施工单位及物业服务企业落实整改。

2、福保街道办事处：其“三定”职责为：组织开展辖区的安全生产宣传、巡查、监管和执法工作。

经查2020年至今，福保街道办共对益田村开展安全巡查32次，内容涉及节后复工复产、地下空间、配电房、施工现场及安全管理工作，最近一次检查在5月17日。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过。

2020年因疫情原因导致益田村电梯更新工程暂时停工。5月份复工复产后，益田村管理处通知施工单位深圳欣达电梯有限公司派人进场做好施工前期准备工作，深圳欣达电梯有限公司将此工作交由深圳奥邦电梯有限公司负责。

2020年5月21日7时许，深圳奥邦电梯有限公司的施

工人员（万某秀、刘某久等人员）和运载木板（用于围挡电梯门）的货车来到益田村，联系相关人员后，由益田村小区电梯维保人员江某奕指引施工人员前往施工作业场所（益荣居 2、3、4 栋）。到达作业区域后，万某秀对作业人员分成三个班组各负责一栋楼，进行作业前围挡（益田村管理处、深圳欣达电梯有限公司均不知开工的情况），便随同电梯维保人员江某奕前往益荣居 2 栋楼顶电梯设备房对电梯进行断电作业及控制柜的电子主板拆除作业。

刘某久（死者）、黄某成、李某军、梅某彬等四人负责对益荣居 3 栋的老旧电梯拆除工作。8 时许，刘某久、黄某成等人完成了 1 至 18 楼电梯门口的木板摆放工作，便各自进行了任务分工。李某军和梅建兵负责清理一楼电梯坑里的机油、垃圾，黄某成负责对每一层楼的电梯门进行封门，刘某久负责对电梯机房的设备进行断电以及操作断电后的电梯制动工作。8 时 10 分许，益田村管理处的机电部员工黄某军打开了益荣居 3 栋楼顶的电梯设备房门，现场作业人员黄某成和刘某久进入了电梯设备房内，之后，刘某久安排黄某成乘坐电梯到 17 楼并保持电梯门处于打开状态，其独自一人在设备房内进行相关电梯设备断电作业期间，不慎触电。

（二）救援及现场处置情况。

事故发生后，8 时 40 分许，深圳奥邦电梯有限公司的现场作业人员万某秀进入了益荣居 3 栋楼顶电梯设备房，发现

刘某久失去意识身体斜靠在电梯设备配电柜的防护门旁，万某秀立即对刘某久进行心肺复苏急救，同时拨打了120。9时许，120到达了现场，立即对刘某久进行抢救。9时50分，刘某久经120现场抢救无效死亡。10时10分，接福保街道办报告后，福田区应急管理局、福田区住建局、福保街道办、福保派出所、市场监管局福田局等单位立即派员前往事故现场开展调查工作。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡。

此起事故造成1人死亡。2020年6月22日，广东中一司法鉴定中心出具的《广东中一司法鉴定中心司法鉴定意见书》(粤中一鉴 [2020]病鉴字第0089号)，刘某久的死亡原因系“电击死”。

（二）事故造成的直接经济损失。

此起事故造成的直接经济损失为140万元，主要为丧葬补助金、抚恤金、子女抚养金、一次性工亡补助金等。

四、事故现场勘察及相关调查

（一）现场勘查情况。



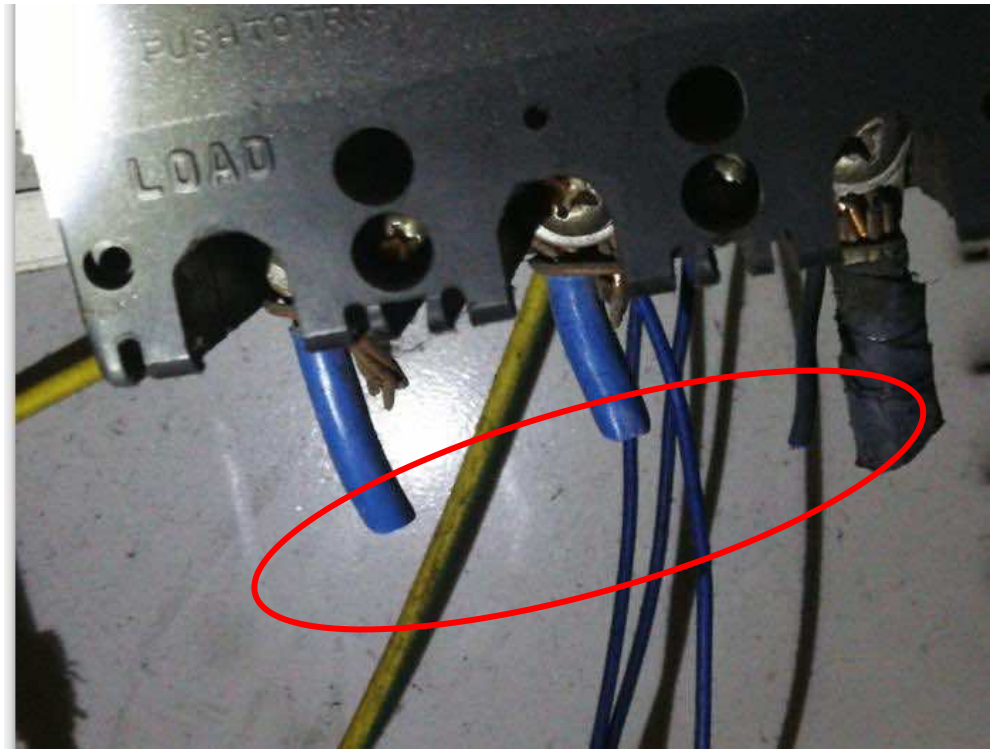
益田村益荣居 3 栋电梯设备房



现场发现死者时倒下的位置

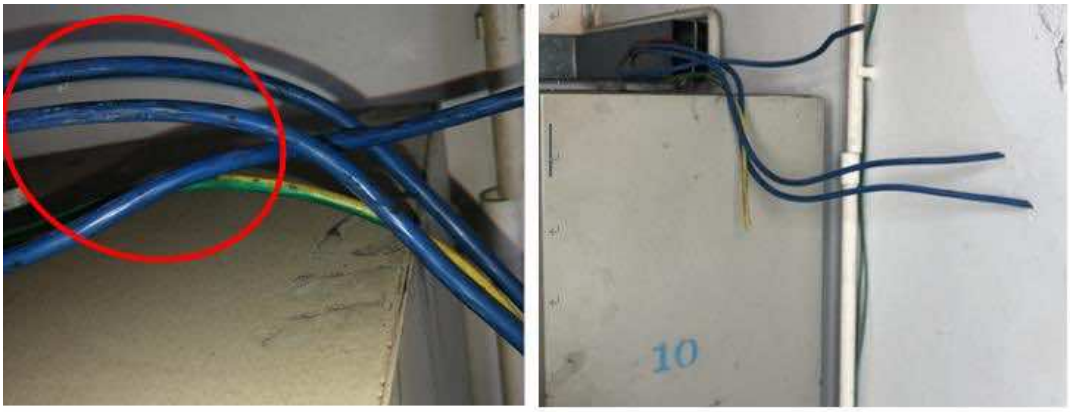


电梯设备房内设置有电源箱（配电柜），控制柜、电梯曳引机设备（具有危险性设备）。

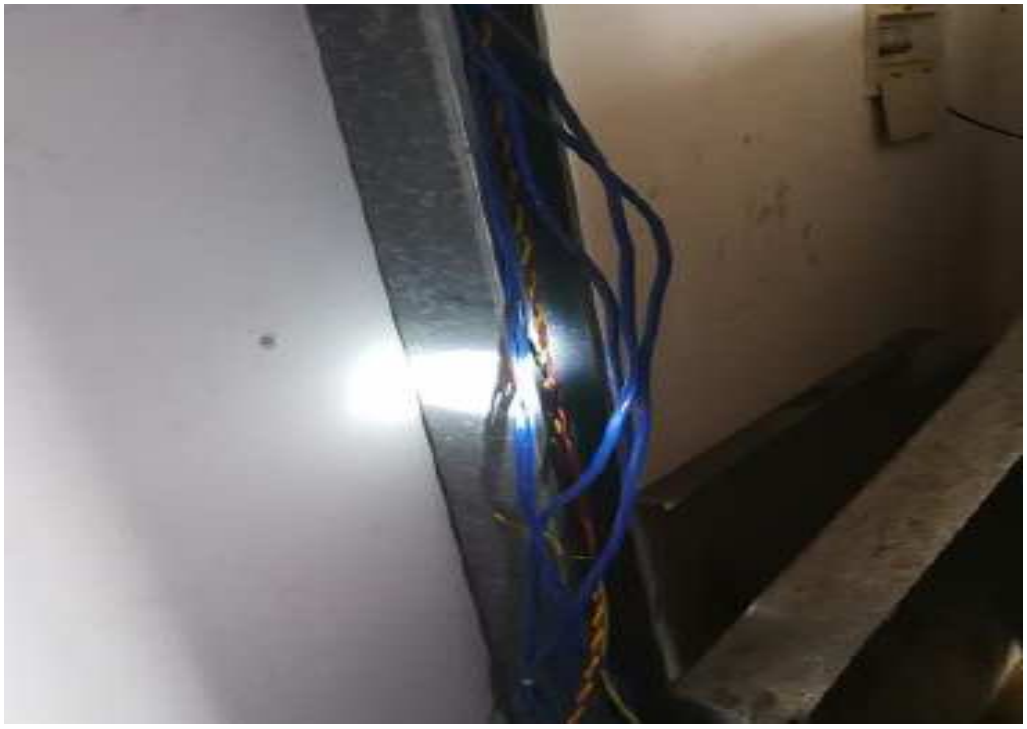


配电柜内第二回路供电电源的 3#分路开关下端出线位置可见电源出

线的三相电线（10mm²）均被剪断。

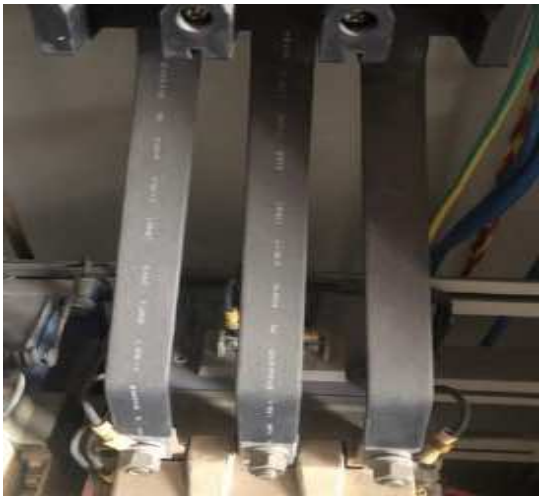


配电柜顶的上面可见到从柜内拽出的三根电源线和一根（4mm²）的 PE 线，这组四根电源线在一段位置处（包括配电柜顶部右角一处位置）有明显手抓痕迹及拽过的划痕，是在用力摩擦时时产生的。



在控制柜旁竖向敷设的电缆桥架处盖板被拆开，掰置墙角，几根相同的电源线被人为拉出线槽。

·





4 栋尚未碰触过的电源进线板对比 3 栋电源进线板有明显碰触过的痕迹。在配电柜内的第二路电源供电的主开关至交流接触器电源连接的进线板的 B 相、C 相位置有可见碰触过的痕迹。





使用测电笔对第二回路供电的母线板 B 相、C 相检测为有电，通过万用表对其测量线电压为 240V。



使用兆欧表检测配电柜顶的三根电源线的相间对地绝缘电阻检测结果：绝缘良好，不存在绝缘漏电现象。

五、事故类别分析

依据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)及《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86)，综合分析如下:

结合广东中一司法鉴定中心出具的《广东中一司法鉴定中心司法鉴定意见书》出具的死亡原因，按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)对事故的分类，本次事故类别为触电。

六、事故原因及性质

通过现场勘查、调查询问和科学分析，事故调查组认为造成此起事故发生的原因是:

（一）直接原因。

刘某久，安全意识薄弱，在不具备特种作业资质的条件

下，违规进行涉电作业，且在涉电作业时未按规定使用劳动防护用品（在没有穿戴任何用电防护用具时拆、拉、抽、顶电源线），不慎触碰到了配电柜内的第二回路电源供电的主开关与交流接触器电源连接母线板（外套热缩管热熔连接）B 相、C 相两相带电体造成了双相触电。

（二）间接原因。

深圳奥邦电梯有限公司作为益田村益荣居的电梯拆除分包施工单位，未能认真履行企业安全生产主体责任，对现场安全监管不到位，未能及时发现并消除事故隐患（未及时制止无特种作业人员擅自违规从事涉电作业）。

（三）事故性质。

调查认定：“05·21”福田区益田村死亡事故符合生产安全事故的基本要件，定性为一般生产安全事故。

七、事故责任认定及处理建议

根据事故调查原因和事故责任认定，依据有关法律、法规，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

（一）事故相关单位责任认定及处理建议。

1、深圳奥邦电梯有限公司作为益田村益荣居的电梯拆除分包施工单位，未能认真履行企业安全生产主体责任，对现场安全监管不到位，未能及时发现并消除事故隐患（未及时制止无特种作业人员擅自违规从事涉电作业），对事故的发生负有主要管理责任。

建议由福田区应急管理局依法对该公司进行处理。

2、深圳市住宅物业管理有限公司（益田村管理处），在此起事故中作为工程项目甲方，又作为物业管理单位，未能

认真落实企业安全生产主体责任，对管辖区域内的施工作业现场动态掌握不及时，从而导致施工单位在未进行相关公示的情况下私自作业，对事故的发生负有间接管理责任。

建议由福田区住建局依法对该公司的失责行为进行处理。

3、深圳欣达电梯有限公司作为总包单位，对作业现场监管不到位，未能及时掌握作业现场情况，现场监管失察，对事故的发生负有次要责任。

事故发生后，鉴于该公司能够妥善处理死者家属的安抚工作，并积极承担了部分民事赔偿责任，未对社会造成负面影响，建议免于追究该公司责任。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议。

1、刘某久，安全意识薄弱，在不具备特种作业资质的条件下，违规进行涉电作业，且在涉电作业时未按规定使用劳动防护用品（在没有穿戴任何用电防护用具时拆、拉、抽、顶电源线），导致触电。

鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

2、黄某，系深圳奥邦电梯有限公司的法人代表、总经理，督促、检查本单位的安全生产工作履职不力，未能及时发现并制止工人违规作业（不具备特种作业资质从事涉电作业）的行为，未能及时消除安全生产事故隐患，对事故的发生负有领导责任。

建议由福田区应急管理局依法对其进行处理。

3、黄某军，系益田村管理处的机电部员工，在事故调查中，未如实说明相关情况，目的在于逃避其在事故中的失

职行为。

鉴于其违法行为轻微，建议由深圳市住宅物业管理有限公司对其进行内部处理。

（三）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发[2019]38号）规定，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委依规依纪依法另行独立调查处置。

八、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露了电梯拆除施工单位在安全生产管理方面存在的不足，为预防同类事故再次发生，特提出以下整改和防范措施:

（一）深圳奥邦电梯有限公司作为电梯拆除的施工单位，要认真吸取事故教训，切实履行企业的安全生产主体责任，强化施工人员的安全教育培训等工作，加强施工人员的安全隐患风险防范意识，严守安全生产作业规程，杜绝无特种作业资格证人员从事特种作业。

（二）深圳市市场监督管理局福田监管局作为特种设备行业主管部门，要进一步加强安全生产宣传教育工作，关口前移，在申请电梯改造时就加强电梯更新改造过程中安全生产教育宣贯；特别是要对已审批通过的老旧电梯改造的单位信息及时反馈各相关单位，便于政府各有关部门对施工现场进行安全巡查工作。

（三）福田区住建局作为物业行业主管部门，必须将此

事故情况传达到辖区物业服务企业，让企业从事故中吸取教训，坚决杜绝同类事故再次发生；同时要加强行业监管执法力度，防范类似事故的发生。

（四）各街道办对老旧电梯改造更新过程中要加强安全巡查、宣传工作，发现违规施工现象一律采取停工措施，并立即报相关行业部门进行处置。

“05·21”福田区益田村死亡事故调查组

2020 年 7 月 28 日